

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7906/2538

นาง บัว แก้ว สำราญ สุข ทิวาเวทย์
นาย เกษม สังขะภัก ดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

ในคดีที่จำเลยอ้างว่าเป็นฟ้องซ้ำ ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าไม่มีข้อเท็จจริงที่บรรยายว่าจำเลยมีหน้าที่อย่างใดที่จะต้องกระทำและละเว้นเสียตามคำฟ้องโจทก์จึงมิได้บรรยาย ว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ยังถือไม่ได้ว่ามีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่จะ เป็นเหตุให้โจทก์ใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลได้ พิพากษายกฟ้อง เป็นเรื่องที่ศาลยกฟ้องเพราะเหตุการบรรยายฟ้องของโจทก์ ยังไม่เข้าลักษณะละเมิดโดยที่ศาลชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัย ในประเด็นแห่งคดีที่ว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของตัมมะพร้าวที่มีลำต้นสูงและผูกเอียงรากลอยขึ้นอยู่ในที่ดินของจำเลย แต่จำเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังรักษาตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินผู้อื่น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2534 ฝนตกหนักมีลมพัดแรงเป็นเหตุให้รากตัมมะพร้าวของจำเลยขาดลำต้นล้มพาดทับบ้านโจทก์เสียหายเป็นเงิน 46,000 บาท สิ่งของในบ้านเสียหายเป็นเงิน 17,000 บาท ค่าจ้างรื้อและปลูกสร้างใหม่เป็นเงิน 35,000บาท รวมเป็นเงิน 98,000 บาท ขอ

ให้บังคับจำเลยใช้เงิน 98,000 บาทแกโจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นในเหตุเดียวกันศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 3887/2534 โจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องซ้ำกับคดีดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฎีกาขอต่อไปที่ว่า ฟ้องโจทก์ซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 3887/2534 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 บัญญัติว่า "คดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ฯลฯ" เห็นว่า ในคดีที่จำเลยอ้างว่าเป็นฟ้องซ้ำนั้น แม้จะเป็นคู่ความเดียวกัน แต่ศาลยังมีได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี โดยศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยในคดีดังกล่าวว่า "ไม่มีข้อเท็จจริงที่บรรยายว่าจำเลยมีหน้าที่อย่างใดที่จะต้องกระทำและละเว้นเสียตามคำฟ้องโจทก์จึงมิได้บรรยายว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ยังถือไม่ได้ว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่จะเป็นเหตุให้โจทก์ใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลได้พิพากษายกฟ้อง" เป็นเรื่องที่ศาลยกฟ้องเพราะเหตุการบรรยายฟ้องของโจทก์ยังไม่

เข้าลักษณะละเมิดโดยที่ศาลชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีที่ว่าจำเลยได้
กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าไม่เป็นฟ้องชำนั้น ศาลฎีกา
เห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-สมาน เวทวินิจ-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>